PROFESSIONAL PRACTICE TEXT

柔道整復
整骨院・接骨院
実務

# 整骨院のための
# 交通事故対応
# 実務テキスト

## 第 1 部　知 識 編

制度を理解する — 第1章〜第6章

法令／制度／保険実務／院の方針／目安を切り分ける

第1版

出典の確認日：2026年10月28日

# 本書の読み方 — 5つのラベル

交通事故対応の分野では、**法令上のルールと、保険会社の運用と、業界で語られる目安が混ざって流通しています**。この3つを混ぜたまま患者に説明することが、トラブルの最大の原因です。

本書は、情報の**根拠の種類**をラベルで示します。本書の目的は知識を増やすことよりも、**この見分けができる状態をつくること**です。

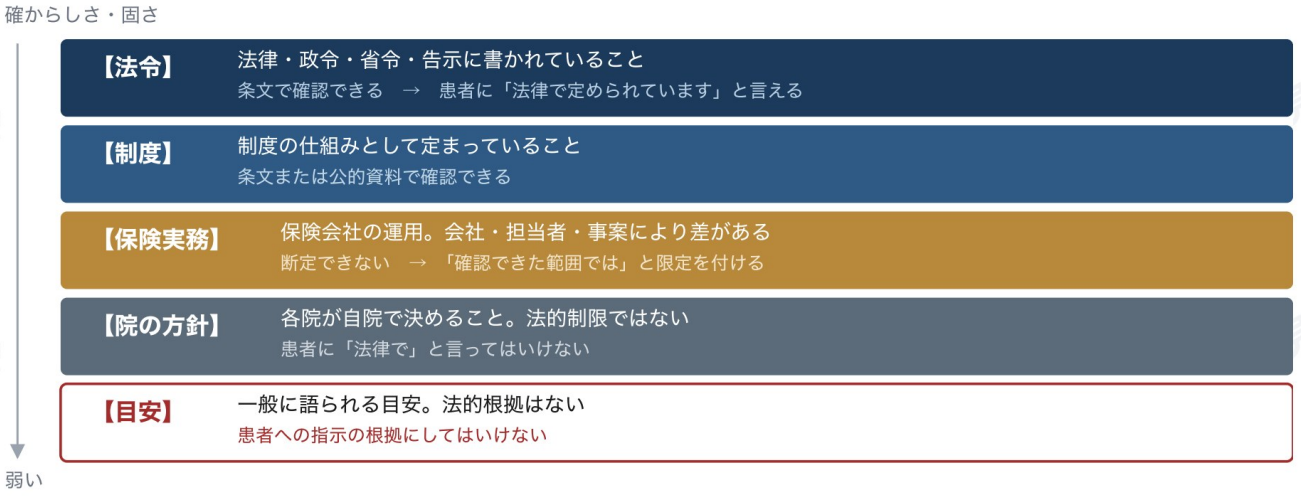



図0-1　根拠の5階層。上にあるほど固く、下にいくほど「断定できない」領域になる。

> **本書が扱わないこと**
>
> 示談交渉・賠償額算定の代行方法／保険会社と対立して請求を通す手法／**通院日数・部位数を増やすことを目的とした運用**。これらは本書では扱いません。

## 凡例　ページ内で使う記号

| 記号 | 意味 |
|---|---|
| 法令　制度　保険実務　院の方針　目安 | 根拠の種類（図0-1） |
| **条文ボックス**（灰色の枠） | 法令・告示の**逐語引用**。末尾に出典と確認日を記載 |
| ❌／✅ **の対比** | 左が患者に言ってはいけない説明、右が言い換え |
| ☐ **チェックリスト** | そのままコピーして院内で使える |

# 第1部 知識編　目次

**第1章** 交通事故対応の全体像

柔道整復師ができること・できないこと（柔道整復師法第15〜17条）／医師の診断との違い／全体フロー／**院が独断で判断してはいけない9項目**

**第2章** 自賠責保険の基礎知識 **本書の中核**

強制保険の性質／**「120万円」とは何の金額なのか**／限度額と支給額の違い／被害者請求と加害者請求／政府保障事業の限界

**第3章** 任意自動車保険の基礎知識

自賠責との違い／対人賠償保険は「上乗せ」／**人身傷害保険は過失割合に関係しない**／支払対応と支払義務と施術の必要性は別

**第4章** 一括対応とは何か

お金の流れ（立替と回収）／**法令上の制度ではない**／行われない場合／終了が意味すること・意味しないこと

**第5章** 「月15日通院」の検証 **通説の検証**

法令上の根拠を調べた結果／告示が定めているのは何か／**「実治療日数×2」は告示に存在しない**／通院頻度を決める5つの視点

**第6章** 整形外科での診断と診断書 **通説の検証**

診断書・施術証明書・施術録の違い／**「事故から2週間以内」を調べた結果**／受診が遅れた患者への説明

**第1部の到達点**

新しい情報に接したときに「**これは【法令】か【保険実務】か【目安】か**」を自分で問える状態。個別の知識の暗記ではありません。



試し読み見本

## 2-3　「120万円」とは何の金額なのか　法令

### 図2-1　120万円の中身 ― 4つの費目の「合計」に対する上限

**傷害による損害の限度額　120万円（被害者1人につき）**

| ① 治療関係費 | ② 文書料 | ③ 休業損害 | ④ 慰謝料 |
|---|---|---|---|
| 病院の治療費<br>整骨院の施術費・通院交通費 | 診断書<br>交通事故証明書 等 | 仕事を休んだことによる<br>収入の減少 | 精神的な苦痛に<br>対するもの |

**① ＋ ② ＋ ③ ＋ ④ の合計が 120万円を超えた部分は、自賠責保険からは支払われない**

**院の施術費は ① の一部にすぎません**

120万円の枠を、病院の治療費・休業損害・慰謝料と分け合う構造です。
病院の治療費が多ければ、枠の残りは少なくなります。

### 図2-2　限度額と支給額は違う

「限度額」＝ここまで出る可能性がある、という上限

| 120万円（上限） | 限度額 |
|---|---|

「実際に支払われる額」＝発生した損害として確認された額

| 実際の支払額 | 軽傷で通院が数回なら、数万円で終わることもある | 支給額 |
|---|---|---|

※ 限度額は上限であり、必ず支払われる金額ではありません。

| 問い | 確認できた答え |
|---|---|
| 何の限度額か | **傷害による損害**に対する限度額。後遺障害・死亡は**別枠** |
| 誰に対してか | 条文は「傷害を受けた者**一人につき**」。**事故1件につきではない** |
| 何が含まれるか | 治療関係費・文書料・休業損害・慰謝料の**合計** |
| 患者の受取額か | **違う。**「限度額の範囲内で支払う」＝上限 |
| 院が受け取れる額か | **違う。**被害者の損害全体の枠であり、施術費はその一部 |
| 超えたらどうなるか | 加害者の任意保険（対人賠償保険）または加害者本人が負う（第3章） |

**❌ 患者に言ってはいけない**

「自賠責は120万円まで出ますから、安心してください」
→ 患者は「120万円もらえる」と受け取ります

**✅ 言い換え**

「けがに関する費用は、治療費・文書料・休業損害・慰謝料を合わせて**120万円が上限**という枠があります。実際にいくらになるかは、かかった費用や休業の状況で決まるので、当院では算定できません」

**図5-1　告示が定めているのは「枠」だけ**




**「実治療日数の2倍」という計算ルールは、告示にも自賠法にも存在しません。**
本書の調査では、この計算ルールの公的な根拠を確認できませんでした。

**この数字が語られる背景（本書の推論）** 目安

告示(2)の構造から「実治療日数が多いほど対象日数が多くなりやすい」という推論が成り立ち、ここから**通院日数を増やすことが有利だという逆算**が生まれていると考えられます。ただし本書はこの逆算を院が使うことを推奨しません。理由は3つです。

① 告示の文面に具体的な日数は書かれていない　② 告示は「**被害者の傷害の態様**、実治療日数その他」という順序で、日数だけの話ではない　③ 慰謝料の算定は院の領域ではない（第1章1-5の4番）

## 5-3 通院頻度を決める5つの視点

| # | 考慮事項 | 確認の方法 |
|---|---|---|
| 1 | **症状** | 問診・検査所見。前回との変化を記録する |
| 2 | **経過** | 改善しているか、停滞しているか、悪化しているか |
| 3 | **施術の必要性** | **なぜ今日この施術が必要かを、記録に書けるか** |
| 4 | **医師の判断** | 診断内容、医師からの指示があればその内容 |
| 5 | **患者の仕事・生活** | 無理な通院が生活を壊していないか |

**3の「記録に書けるか」が実務上の試金石**

告示は柔道整復師の施術費を「**必要かつ妥当な実費**」と定めています（第1章1-3）。「必要」であったことを示せるのは**院の記録だけ**です。逆に言えば、**記録に書けない施術は、必要性を説明できません。**

**してはいけないこと**

× 「月15日通ってください」と患者に伝える／× 通院日数を目標として院内で設定する／× 慰謝料が増えることを理由に通院を勧める／× 症状が落ち着いているのに日数のために通院を継続させる／× 「あと○回来れば○円になります」という説明をする

**ケース5-1（例）※架空の事例です**

患者「知り合いが『月15日は通わないと損だよ』と。私も週4回くらい来たほうがいいですか？　仕事を早退すれば来られます」

❌ 「そうですね、できるだけ通ったほうが慰謝料も増えますよ」

→ 根拠のない日数を肯定し、賠償額の話をし、仕事を犠牲にさせている

✅ 「月15日という日数を定めた法律の規定は、調べたかぎりありません。自賠責保険の基準にも日数の下限は書かれていないんです。書かれているのは『けがの状態や実際に通った日数などをふまえて、治療期間の範囲内で決める』という内容までです。
慰謝料の算定は保険会社や弁護士の領域なので、当院では金額のお話はできません。当院が考えるのは、**今のお身体の状態に対してどのくらいの間隔が適切か**です。今の状態だと週2回くらいで経過を見たいと思っていますが、**お仕事を早退してまで日数を増やす必要はありません。**痛みの出方が変わったら、間隔はそのときに見直します」

**❌ 通院日数と慰謝料は無関係**

これも正確ではありません。告示は「実治療日数**その他**を勘案して」と定めています。関係はあります。**しかし院が操作する対象ではない**、というのが本書の立場です。

**❌ 通院日数が少ないと打ち切られる**

支払対応の終了は保険会社の判断であり、日数だけで決まるものではありません。院が示せるのは**施術の必要性の記録**です。

**第5章 チェックリスト**

- [ ] 月15日通院に法令上の根拠がないことを、調査結果として説明できる
- [ ] 告示の慰謝料の規定（1日4,300円・治療期間の範囲内）を言える
- [ ] 「実治療日数の2倍」が告示に存在しないことを知っている
- [ ] 通院頻度を決める5つの視点を言える
- [ ] **院内に通院日数の目標値を置いていない**
- [ ] 患者から日数を聞かれたときの答えを院内で統一している
- [ ] 施術録に「施術の必要性」を記載している
- [ ] 患者の仕事・生活への影響を確認している

**第5章 まとめ**

- **月15日という通院日数を義務づける法令上の規定は、確認できなかった**
- 告示が定めるのは「傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、**治療期間の範囲内**」
- **「実治療日数の2倍」という計算ルールは告示に存在しない**
- **「必要かつ妥当」を示せるのは院の記録だけ**

→ 次章では、もう一つの通説「事故から2週間以内」を検証します。

CHAPTER 8

# 損害保険会社への対応

**この章で学ぶこと**

- 保険会社への初回連絡で、何を伝え何を聞くかを言える
- 記録を「何を・どこに・どの粒度で」残すかを決められる
- **一括対応の打ち切りを告げられたときに、感情的にならずに対応できる**
- **被害者請求（16条請求）という経路があることを説明できる**

**本章の原則**

保険会社に対して**対立的な対応を推奨しません。**本書が一貫して置く基本は**「事実確認・記録・適切な説明」**の3つです。
対立して得られるものより、**記録が整っていることで得られるもののほうが大きい**というのが本書の立場です。

## 8-1 初回連絡で確認する7項目

| # | 確認すること | なぜ必要か |
|---|---|---|
| 1 | 担当者名・部署・連絡先 | 以後のやり取りの記録の起点になる |
| 2 | 証券番号・事案の管理番号 | 担当者が変わっても照会できる |
| 3 | **一括対応をするかどうか** | 請求の経路が決まる（第1部 第4章） |
| 4 | 施術費の請求先・請求方法・請求の時期 | 未収を防ぐ。様式の名称も確認する |
| 5 | 整骨院での施術について把握しているか | 患者からの連絡が届いていない場合がある |
| 6 | 施術状況の情報提供の方法・頻度 | 求められる書式が会社により異なる |
| 7 | 自賠責保険の会社・証券の有無 | 一括対応がない場合の経路の検討に必要 |

**初回連絡で「しない」こと**

× 施術期間や部位数を先に約束する（第17章）　× 支払の可否を問い詰める　× 患者の症状について断定的に述べる　× 相手の言葉尻をとらえて反論する

## 8-2 記録の残し方

記録は、**第2部全体を支える土台**です。打ち切りの打診、部位の追加、施術期間の説明――すべて記録がなければ事実として示せません。

| 何を | どこに | どの粒度で |
|---|---|---|
| 保険会社との通話 | 対応履歴管理シート（T-08） | **日付・時刻・担当者名・内容・次の約束** |
| 施術の内容と経過 | 施術録 | 症状の変化、**なぜ今日の施術が必要か** |
| 患者への説明 | 対応履歴管理シート | 説明した内容と、患者の反応 |
| 医療機関とのやり取り | 対応履歴管理シート | 日付・相手・内容・**本人同意の取得状況** |

**記録の書き方で1つだけ守ること**

**評価ではなく事実を書く。**
×「担当者が非協力的だった」　→　○「○月○日14時、○○氏より『今月末で一括対応を終了する』との連絡。理由については『社内で判断した』との回答」
後から読む人（弁護士・保険会社・自分自身）が**判断の材料にできる**のは、事実だけです。

## 8-3　一括対応の打ち切りを告げられたとき　保険実務

第1部 第4章で、一括対応の終了が「**支払対応の停止**」であって「**施術の必要性の消滅**」**ではない**ことを確認しました。ここでは、実際に電話で告げられたときの手順を扱います。

**図8-1　打ち切りを告げられたときの6ステップ**

**「今月末で一括対応を終了させていただきます」と言われた**

**その場でやること（通話中）**
① 日付・時刻・担当者名・発言を記録する
② 終了の理由として聞ける事実を確認する
③ 終了後の請求方法を確認する

**その場でやらないこと**
× 反論する・「違法だ」と主張する
× 感情的に対立する
× その場で患者の今後を約束する

**通話のあとにやること**
④ 患者に、**確認できた事実**を伝える（「打ち切られました」ではなく「保険会社の支払対応が○日で終わる予定と連絡がありました」）
⑤ 現在の症状と経過について、**院が記録している内容を整理する**（施術の必要性を説明できる形に）
⑥ 以後の選択肢を**事実として**示す（被害者請求／健康保険／自費／弁護士への相談）→ 8-4・第10章・第16章

**担当者**　経過も長くなってきましたので、今月末で一括対応を終了させていただきます。

**院**　❌ それは困ります。まだ痛みが残っているのに打ち切るというのは、おかしいのではないですか。

**院**　✅ ご連絡ありがとうございます。確認させてください。**終了は○月○日付ということでよろしいでしょうか。**差し支えなければ、ご判断の理由としてお聞かせいただける範囲を教えていただけますか。
また、**終了後の施術費の請求方法について、御社のお取り扱いを確認させてください。**
当院では施術の内容と経過を記録しておりますので、**必要であれば現在の状態について情報をお出しできます。**患者様にも事実としてお伝えします。

▸ 反論しない。「確認させてください」で事実を集める。記録があることを伝えるのは、交渉ではなく情報提供。

# T-01 交通事故患者 初回ヒアリングシート

患者対応

初回の電話相談または初回来院時に記入／患者1名につき1枚／関連：第1部第2章・第2部第7章

**記入日** ＿＿＿＿　**対応者** ＿＿＿＿

**お名前** ＿＿＿＿　**フリガナ** ＿＿＿＿

**生年月日** ＿＿＿＿　**連絡先（携帯）** ＿＿＿＿

**ご住所** ＿＿＿＿

## 1. 事故について

**事故日** ＿＿＿＿　**事故の場所** ＿＿＿＿

**事故の状況（分かる範囲で）** ＿＿＿＿

**お立場：**☐ 被害者　☐ 加害者側とされている　☐ 同乗者　☐ 自損事故　☐ 不明・確認中

**警察への届出：**☐ 人身事故として届出　☐ 物件事故として届出　☐ まだ届出していない　☐ 不明

## 2. お身体の状態

**痛むところ** ＿＿＿＿

**症状が出た時期** ＿＿＿＿　**日常生活で困っていること** ＿＿＿＿

## 3. 医療機関の受診

**受診：**☐ 受診済み　☐ まだ受診していない　☐ 受診予定（　　月　　日）

**医療機関名** ＿＿＿＿　**初診日** ＿＿＿＿

**診断された部位・内容（診断書の記載を確認）** ＿＿＿＿

**診断書の確認：**☐ 実物を確認した　☐ 患者様の口頭のみ　☐ 未確認

## 4. 保険について

**相手方の保険会社** ＿＿＿＿　**担当者名** ＿＿＿＿

**担当者 連絡先** ＿＿＿＿　**事案番号・証券番号** ＿＿＿＿

**一括対応：**☐ あり　☐ なし　☐ 確認中　☐ 不明

**ご自身が加入の自動車保険** ＿＿＿＿

**人身傷害保険：**☐ あり　☐ なし　☐ 確認をお願いした　**弁護士費用特約：**☐ あり　☐ なし　☐ 確認をお願いした

**健康保険の利用：**☐ 予定なし　☐ 利用の可能性あり → 第三者行為の届出をご案内した

## 5. 院からお伝えしたこと

☐ けがの診断ができるのは医師であること



試し読み見本

SOURCES

# 参考資料・出典一覧

**本書の出典の扱い**

重要な事実には、**出典名・発行元・URL・確認日**を記載しています。**ご自身で原文を確認できるようにするため**です。

**出典を確認できなかった事項は、確定した事実として記載していません。**「確認できませんでした」と書いてあるものは、調べ足りないという意味ではなく、**法令上の根拠が確認できなかったという調査結果**です。

**すべての出典の確認日：2026年10月28日**

## 法令（e-Gov法令検索／デジタル庁）

**1　柔道整復師法（昭和45年法律第19号）**

第2条（定義）／第15条（業務の禁止）／第16条（外科手術、薬品投与等の禁止）／第17条（施術の制限）／第17条の2（秘密を守る義務）／第21条（報告及び検査）／第24条（広告の制限）

https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000019　｜　該当：第1部第1章・第6章／第2部第9章／第3部第20章

**2　自動車損害賠償保障法（昭和30年法律第97号）**

第16条（保険会社に対する損害賠償額の請求）／第16条の3（支払基準）／第19条（時効）

https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000097　｜　該当：第1部第2章／第2部第8章

**3　自動車損害賠償保障法施行令（昭和30年政令第286号）**

第2条（保険金額）／第3条の2

https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000286　｜　該当：第1部第2章

**4　弁護士法（昭和24年法律第205号）**

第72条（非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止）／第73条

https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205　｜　該当：第2部第10章

**5　民法（明治29年法律第89号）**

第719条（共同不法行為者の責任）

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089　｜　該当：第2部第11章

**6　健康保険法施行規則（大正15年内務省令第36号）**

第65条（第三者の行為による被害の届出）

https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036　｜　該当：第2部第16章

## 告示・指針

**7　自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準**

平成13年金融庁・国土交通省告示第1号（現行版・全12ページ）／発行元：国土交通省

第1 総則／第2 傷害による損害（積極損害・休業損害・慰謝料）

https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/resourse/data/kijyun.pdf　｜　該当：第1部第1章・第2章・第5章／第2部第11章・第14章

**8　自動車損害賠償保障事業が行う損害のてん補の基準**

平成19年国土交通省告示第415号／発行元：国土交通省

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/common/data/tenpo_kijyun.pdf　｜　該当：第1部第2章



試し読み見本

PROFESSIONAL PRACTICE TEXT

# ここまでが試し読みです。
# 続きは、本書に書いてあります。

「月15日通院」「2週間以内の受診」「3か月で打ち切り」——
業界で当然とされている説明について、告示・通達の原文まで遡って確認した結果を、
確認できたことと、確認できなかったことに分けてまとめた実務書です。

| | |
|---|---|
| 分量 | 全5部133ページ（PDFデータ納品） |
| 実務様式 | そのまま印刷して使える22種 |
| 確認テスト | 35問・全問に解答と解説 |
| 出典 | 18件・URLと確認日つき |
| 院内研修 | 90分×3回のプログラムを収録 |

PRICE

**66,000** 円（税込）

https://nature2026.github.io/online/kotsujiko/

お問い合わせ：公式LINE「**（あはき・柔整療養費）導入サポート**」

本資料は**試し読み見本**です。院外への配布・再配布はご遠慮ください。

制度に関する記述は制作時点（2026年10月／出典の確認日 2026年10月28日）のものです。